

BLAGRAVES CASE.

Devant fol. 6.

Newdigate. Ceo est bone retorn, car fuit admit que le poyer de placing & displacing est en le poyar del maior & aldermen, auterment Manering ne unq fuit bien remove & issint Blaggrave ne unques elect al office del steward. Mes jeo tene que Manering le primer steward fuit bien remove, Blaggrave bien elect & ore auxy bien oust, & a prover ceo il cite le liver 8 E. 4. 8.

Il ãent elect en pursuance del pattend serra eins per pattend, & issint le cas est different de ceo lou steward est fait pur certain number de ans, car la jeo agree que ne poet ãe oust deins le term.

Mes en nostre cas ils nont forsq bare authority que doit ãe pursue en chescun election come le cas 10 H. 7. 9.

Et quant Blaggrave prist le office il ceo prist sur les conditions incident a ceo, *vid. Ja. Bags case*, Co. 11. 98. 7 E. 4. f. 7. Et la sont greinder offices q̃ Blagraves que depend s̃ cy grand incertainties, come le Keeper del Grand Seal, S̃nr Treasurer & tous les Judges d'Angleterre devant l'statute 17 Car. recitant le mischief appoint greinder certainty pur eux.

Et le defendant Blaggrave nest en ascun inconvenience p̃ cest cas, car si le ret̃ soit faux il poet aʒ action sur son cas, & le Court ex officia voil agarder restitution, mes si soit voir la est nul injury fait car est lour pleasure issint a fair de quel poiomus dir̃ come le poet en aut̃ cas,

Hoc volo sic jubeo stat pro ratio voluntas. Juvenal.

Et issint jeo conceive que judgment doit estre pur plaintiff. Warbertons opinion concurre ove le primer & auxy ove le Chief Justice.

[73] Glyn Chief Justice. Lour retourns semble destre grandment impertinent car sur le primer ret̃ ils imprint sur eux pur ret̃ le cause & ceo ãent insufficient & disallow, lour second ret̃ est (ils voilunt & pur ceo ont luy oust) sans cause. Et ore si lour volunt & pleasure soit d̃ee intend un reasonable volunt & pleasure, ou si un mere authority ad ãe le q̃re: et jeo conceive que lour volunt, & pleasure nest tiel volunt & pleasure come hoc volo sic jubeo, &c. mes lour volunt sera qualefy per le common ley, come si tenant a volunt emblea le terre son s̃nr ne poet per le determination de son volunt & pleasure luy oust devant les blees sont matures; mes ne sont ascun tiels choses come emblements en nostre cas, mes icy cujus est dare ejus est disponere. Et issint jeo agree en opinion ovesq mes freres que judgment doit estre pur p̃aintiff. Judgment eñ p̃ plaintiff.

HARRINGTON *versus* SMITH.

Entred Trin. 1655. Ro. 1004.

Vide le case devant fo. 41.

Newdigate. Judgment doit ãe pur le defendant quant al primer point.

1. Si copyhold terres ãent assure al feme pur sa joynture & il eux alien si ceo soit un forfeiture deins l'stã 11 H. 7. ca. 20. & jeo conceive que nemy 8 El. Dyer 248 pl. 78. per l'opinion de Brown & Whiddon estate de fee-simpl' ou tail nest deins tiel statute & ovesq lour opinion accord Br. Dower 69. come poes la vier. Hob. 253.

l'exposit̃ de stã Prærogativa Regis Co. 4. 125, 126. la ne poet estre un trust dun copyhold. *Vid.* Pl. Com. f. 53 & 54. p̃ l'exposit̃ del stã.

2. Jeo conceive que ceo est un fee-simple & nemy un estate tail pur ceo que nest mention de quel corps come est agree en *Berisford's case*. Co 7. 41. que a chescun estate tail le pol de corpore ou parols tantamount sont requesite & nostre cas bien poet estre examin p̃ les rules de ceo cas & uncore trove fee-simple 18 Ass. pl. 5. mes jeo agree que ceux parols en un testament ou Act de Parliament point createur un estate tail. Warberton a mesme intent.